

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2348/2538

นางชัย บัวงาม ฯ

โจทก์

นางฉวีวรรณ ไพศาลสิงห์ ฯ

จำเลย

นางชัย บัวงาม ฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี เนื่องจากที่พิพาท เป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการทำนา หากที่ดินพิพาท มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ เมื่อภายหลังโจทก์ชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 114) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายบุญมา นครวงศ์ แบ่งแยกที่ดินตามหนังสือแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) ฉบับเลขที่ 262 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2498 ให้โจทก์จำนวน 9 ไร่ หากไม่สามารถแบ่งแยกได้ ให้นำที่ดินทั้งแปลงออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งให้โจทก์ ตามสัดส่วนที่ดินที่โจทก์ได้รับจำนวน 9 ไร่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111,112)

คำสั่ง คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำสั่ง คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้าม
จำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ชลอ ทองแย้ม-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>